Help | Aide | Restore/Restaurer

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

PROTECTED PROTÉGÉ **B** when completed une fois rempli

The information collected on this form is under the authority of the *Customs Act*. It is protected and may be disclosed to internal or external bodies as a consistent use or pursuant to other provisions listed under section 8(2) of the *Privacy Act* http://laws.justice.gc.ca/en/P-21/page-1.html The information is held in Canada Border Services Agency Bank Customs Seizure Records CBSA PPU 015. Further explanations about the information contained in this Bank may be found in the *Info Source* guide located in public libraries or online at www.infosource.gc.ca.

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont sous l'autorité de la *Loi sur les Douanes*. Les renseignements recueillis sont protégés et peuvent être divulgués aux organismes internes ou externes pour un usage compatible, ou conforme aux dispositions énumérées sous l'article 8(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* <http://laws.justice.gc.ca/fr/P-21/page-1.html> Les renseignements recueillis sont conservés dans les fichiers de L'Agence des services frontaliers du Canada Dossiers du service du renseignement des douanes ASFC PPU 015. D'autres explications au sujet des renseignements contenus dans ces fichiers se trouvent dans la publication *Info Source* disponible dans les bibliothèques publiques, ou en ligne au www.infosource.gc.ca.

REGISTERED - RECOMMANDÉ

NOTICE OF SEIZURE

AVIS DE SAISIE

yyyy/mm/dd - aaaa/mm/jj

To:
À :

Date _____

This refers to the following goods and/or conveyance that were seized/detained

Le présent avis se rapporte aux marchandises ou au moyen de transport décrits ci-après qui ont été saisis/retenus

on
le _____ 20 _____

at the Canada Border Services Agency office, or by the RCMP detachment at

au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou par un détachement de la GRC à

MONTREAL POSTAL ETC LEO-BLANCHETTE

Description of goods and/or conveyance	**Description des marchandises et/ou du moyen de transport**
INVENTORY / NO. D'INVENTAIRE: DECLARED / DÉCLARÉ: ITEM SEIZED / MARCHANDISE SAISIE: SEIZURE / NO. DE SAISIE:	

THIRD PARTY NOTICE

This will serve notice of the above seizure or detention (under section 110 and subsection 97.25 (2) of the *Customs Act*)), as it is believed on reasonable grounds that you may be entitled to make an application under section 138 for a decision of the Minister under section 139. You must file your request for a decision of the Minister in writing to the officer who seized or detained the goods or conveyance or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure or detention took place, within 90 days after the seizure or detention.

If you are past the 90 days for requesting a ministerial decision to have your interest protected in the goods or conveyance seized or detained under the *Customs Act*, the Minister may, under exceptional circumstances, extend this time limit up to an additional year pursuant to section 138 (6) of the *Customs Act*. In this respect, you must apply in writing to the Minister, outlining the reasons why your request for a decision was not filed within the 90 days as set out in subsection 138(1) of the Act. The request for an extension is to be sent to:

Recourse Directorate
Canada Border Services Agency
1686 Woodward Drive, 1st floor
Ottawa ON K1A 0L8

AVIS À UNE TIERCE PERSONNE

Un avis est signifié par la présente de la saisie ou de la retenue susmentionnée (en vertu de l'article 110 et du paragraphe 97.25(2) de la *Loi sur les douanes*), car il y a des motifs raisonnables de croire que vous pouvez demander en vertu de l'article 138 que le ministre rende une décision visée à l'article 139. Vous devez demander que le ministre rende une décision en remettant un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui a détenu/détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention, dans les 90 jours suivant la saisie ou la retenue.

Si le délai de 90 jours au cours duquel vous pouvez demander au ministre de rendre une décision pour protéger votre droit à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisi ou retenu en vertu de la *Loi sur les douanes* est expiré, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger ce délai d'une période maximale d'un an conformément au paragraphe 138(6). À cet égard, vous devez envoyer un avis écrit au ministre afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été présentée dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 138(1). La demande de prorogation doit être envoyée à :

Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
1686 promenade Woodward, 1e étage
Ottawa ON K1A 0L8

_____
Seizing Officer - Agent de saisie

Sections 138 to 141 - Articles 138 à 141

For your reference, a transcript of sections 138 to 141 of the *Customs Act* is attached.

NOTE: If the goods and/or conveyance are returned to the person from whom they were seized/detained or to any person authorized by the person from whom they were seized/ detained, your interest will no longer be affected by this seizure.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie des articles 138 à 141 de la *Loi sur les douanes*.

NOTA : Si les marchandises ou le moyen de transport sont restitués à la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/détenus, ou à toute personne autorisée par la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/ détenus, votre droit ne sera plus atteint par la saisie.

K138 (10/03) Registered - Recommandé

Canada

CLIENT COPY- COPIE CLIENT

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

PROTECTED B when completed
PROTÉGÉ une fois rempli

The information collected on this form is under the authority of the *Customs Act*. It is protected and may be disclosed to internal or external bodies as a consistent use or pursuant to other provisions listed under section 8(2) of the *Privacy Act* http://laws.justice.gc.ca/en/P-21/page-1.html The information is held in Canada Border Services Agency Bank Customs Seizure Records CBSA PPU 015. Further explanations about the information contained in this Bank may be found in the *Info Source* guide located in public libraries or online at www.infosource.gc.ca.

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont sous l'autorité de la *Loi sur les Douanes*. Les renseignements recueillis sont protégés et peuvent être divulgués aux organismes internes ou externes pour un usage compatible, ou conforme aux dispositions énumérées sous l'article 8(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* <http://laws.justice.gc.ca/fr/P-21/page-1.html> Les renseignements recueillis sont conservés dans les fichiers de L'Agence des services frontaliers du Canada Dossiers du service du renseignement des douanes ASFC PPU 015. D'autres explications au sujet des renseignements contenus dans ces fichiers se trouvent dans la publication *Info Source* disponible dans les bibliothèques publiques, ou en ligne au www.infosource.gc.ca.

REGISTERED - RECOMMANDÉ

NOTICE OF SEIZURE

AVIS DE SAISIE

yyyy/mm/dd - aaaa/mm/jj

To:
À :

Date _____

This refers to the following goods and/or conveyance that were seized/detained

Le présent avis se rapporte aux marchandises ou au moyen de transport décrits ci-après qui ont été saisis/retenus

on
le _____ 20 _____

at the Canada Border Services Agency office, or by the RCMP detachment at

au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou par un détachement de la GRC à

MONTREAL POSTAL ETC LEO-BLANCHETTE.

Description of goods and/or conveyance	Description des marchandises et/ou du moyen de transport
INVENTORY / NO. D'INVENTAIRE: DECLARED / DÉCLARÉ: ITEM SEIZED / MARCHANDISE SAISIE: SEIZURE / NO. DE SAISIE:	

THIRD PARTY NOTICE

This will serve notice of the above seizure or detention (under section 110 and subsection 97.25 (2) of the *Customs Act*)), as it is believed on reasonable grounds that you may be entitled to make an application under section 138 for a decision of the Minister under section 139. You must file your request for a decision of the Minister in writing to the officer who seized or detained the goods or conveyance or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure or detention took place, within 90 days after the seizure or detention.

If you are past the 90 days for requesting a ministerial decision to have your interest protected in the goods or conveyance seized or detained under the *Customs Act*, the Minister may, under exceptional circumstances, extend this time limit up to an additional year pursuant to section 138 (6) of the *Customs Act*. In this respect, you must apply in writing to the Minister, outlining the reasons why your request for a decision was not filed within the 90 days as set out in subsection 138(1) of the Act. The request for an extension is to be sent to:

Recourse Directorate
Canada Border Services Agency
1686 Woodward Drive, 1st floor
Ottawa ON K1A 0L8

AVIS À UNE TIERCE PERSONNE

Un avis est signifié par la présente de la saisie ou de la retenue susmentionnée (en vertu de l'article 110 et du paragraphe 97.25(2) de la *Loi sur les douanes*), car il y a des motifs raisonnables de croire que vous pouvez demander en vertu de l'article 138 que le ministre rende une décision visée à l'article 139. Vous devez demander que le ministre rende une décision en remettant un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui a détenu/détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention, dans les 90 jours suivant la saisie ou la retenue.

Si le délai de 90 jours au cours duquel vous pouvez demander au ministre de rendre une décision pour protéger votre droit à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisi ou retenu en vertu de la *Loi sur les douanes* est expiré, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger ce délai d'une période maximale d'un an conformément au paragraphe 138(6). À cet égard, vous devez envoyer un avis écrit au ministre afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été présentée dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 138(1). La demande de prorogation doit être envoyée à :

Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
1686 promenade Woodward, 1e étage
Ottawa ON K1A 0L8

_____
Seizing Officer - Agent de saisie

For your reference, a transcript of sections 138 to 141 of the *Customs Act* is attached.

NOTE: If the goods and/or conveyance are returned to the person from whom they were seized/detained or to any person authorized by the person from whom they were seized/ detained, your interest will no longer be affected by this seizure.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie des articles 138 à 141 de la *Loi sur les douanes.*

NOTA : Si les marchandises ou le moyen de transport sont restitués à la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/détenus, ou à toute personne autorisée par la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/ détenus, votre droit ne sera plus atteint par la saisie.

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

PROTECTED B when completed
PROTÉGÉ une fois rempli

The information collected on this form is under the authority of the *Customs Act*. It is protected and may be disclosed to internal or external bodies as a consistent use or pursuant to other provisions listed under section 8(2) of the *Privacy Act* http://laws.justice.gc.ca/en/P-21/page-1.html The information is held in Canada Border Services Agency Bank Customs Seizure Records CBSA PPU 015. Further explanations about the information contained in this Bank may be found in the *Info Source* guide located in public libraries or online at www.infosource.gc.ca.

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont sous l'autorité de la *Loi sur les Douanes*. Les renseignements recueillis sont protégés et peuvent être divulgués aux organismes internes ou externes pour un usage compatible, ou conforme aux dispositions énumérées sous l'article 8(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* <http://laws.justice.gc.ca/fr/P-21/page-1.html> Les renseignements recueillis sont conservés dans les fichiers de L'Agence des services frontaliers du Canada Dossiers du service du renseignement des douanes ASFC PPU 015. D'autres explications au sujet des renseignements contenus dans ces fichiers se trouvent dans la publication *Info Source* disponible dans les bibliothèques publiques, ou en ligne au www.infosource.gc.ca.

REGISTERED - RECOMMANDÉ

NOTICE OF SEIZURE

AVIS DE SAISIE

yyyy/mm/dd - aaaa/mm/jj

To:
À :

Date _____

This refers to the following goods and/or conveyance that were seized/detained

Le présent avis se rapporte aux marchandises ou au moyen de transport décrits ci-après qui ont été saisis/retenus

on
le _____ 20 _____

at the Canada Border Services Agency office, or by the RCMP detachment at

au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou par un détachement de la GRC à

MONTREAL POSTAL ETC LEO-BLANCHETTE.

Description of goods and/or conveyance	Description des marchandises et/ou du moyen de transport
INVENTORY / NO. D'INVENTAIRE: DECLARED / DÉCLARÉ: ITEM SEIZED / MARCHANDISE SAISIE: SEIZURE / NO. DE SAISIE:	

THIRD PARTY NOTICE

This will serve notice of the above seizure or detention (under section 110 and subsection 97.25 (2) of the *Customs Act*)), as it is believed on reasonable grounds that you may be entitled to make an application under section 138 for a decision of the Minister under section 139. You must file your request for a decision of the Minister in writing to the officer who seized or detained the goods or conveyance or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure or detention took place, within 90 days after the seizure or detention.

If you are past the 90 days for requesting a ministerial decision to have your interest protected in the goods or conveyance seized or detained under the *Customs Act*, the Minister may, under exceptional circumstances, extend this time limit up to an additional year pursuant to section 138 (6) of the *Customs Act*. In this respect, you must apply in writing to the Minister, outlining the reasons why your request for a decision was not filed within the 90 days as set out in subsection 138(1) of the Act. The request for an extension is to be sent to:

Recourse Directorate
Canada Border Services Agency
1686 Woodward Drive, 1st floor
Ottawa ON K1A 0L8

AVIS À UNE TIERCE PERSONNE

Un avis est signifié par la présente de la saisie ou de la retenue susmentionnée (en vertu de l'article 110 et du paragraphe 97.25(2) de la *Loi sur les douanes*), car il y a des motifs raisonnables de croire que vous pouvez demander en vertu de l'article 138 que le ministre rende une décision visée à l'article 139. Vous devez demander que le ministre rende une décision en remettant un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui a détenu/détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention, dans les 90 jours suivant la saisie ou la retenue.

Si le délai de 90 jours au cours duquel vous pouvez demander au ministre de rendre une décision pour protéger votre droit à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisi ou retenu en vertu de la *Loi sur les douanes* est expiré, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger ce délai d'une période maximale d'un an conformément au paragraphe 138(6). À cet égard, vous devez envoyer un avis écrit au ministre afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été présentée dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 138(1). La demande de prorogation doit être envoyée à :

Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
1686 promenade Woodward, 1e étage
Ottawa ON K1A 0L8

_____
Seizing Officer - Agent de saisie

For your reference, a transcript of sections 138 to 141 of the *Customs Act* is attached.

NOTE: If the goods and/or conveyance are returned to the person from whom they were seized/detained or to any person authorized by the person from whom they were seized/ detained, your interest will no longer be affected by this seizure.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie des articles 138 à 141 de la *Loi sur les douanes.*

NOTA : Si les marchandises ou le moyen de transport sont restitués à la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/détenus, ou à toute personne autorisée par la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/ détenus, votre droit ne sera plus atteint par la saisie.

Canada Border Services Agency | Agence des services frontaliers du Canada

PROTECTED B when completed
PROTÉGÉ B une fois rempli

The information collected on this form is under the authority of the *Customs Act*. It is protected and may be disclosed to internal or external bodies as a consistent use or pursuant to other provisions listed under section 8(2) of the *Privacy Act* http://laws.justice.gc.ca/en/P-21/page-1.html The information is held in Canada Border Services Agency Bank Customs Seizure Records CBSA PPU 015. Further explanations about the information contained in this Bank may be found in the *Info Source* guide located in public libraries or online at www.infosource.gc.ca.

Les renseignements recueillis dans ce formulaire sont sous l'autorité de la *Loi sur les Douanes*. Les renseignements recueillis sont protégés et peuvent être divulgués aux organismes internes ou externes pour un usage compatible, ou conforme aux dispositions énumérées sous l'article 8(2) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels* <http://laws.justice.gc.ca/fr/P-21/page-1.html> Les renseignements recueillis sont conservés dans les fichiers de L'Agence des services frontaliers du Canada Dossiers du service du renseignement des douanes ASFC PPU 015. D'autres explications au sujet des renseignements contenus dans ces fichiers se trouvent dans la publication *Info Source* disponible dans les bibliothèques publiques, ou en ligne au www.infosource.gc.ca.

REGISTERED - RECOMMANDÉ

NOTICE OF SEIZURE

AVIS DE SAISIE

yyyy/mm/dd - aaaa/mm/jj

To:
À :

Date _____

This refers to the following goods and/or conveyance that were seized/detained

Le présent avis se rapporte aux marchandises ou au moyen de transport décrits ci-après qui ont été saisis/retenus

on
le _____ 20 _____

at the Canada Border Services Agency office, or by the RCMP detachment at

au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou par un détachement de la GRC à

MONTREAL POSTAL ETC LEO-BLANCHETTE.

Description of goods and/or conveyance	Description des marchandises et/ou du moyen de transport
INVENTORY / NO. D'INVENTAIRE: DECLARED / DÉCLARÉ: ITEM SEIZED / MARCHANDISE SAISIE: SEIZURE / NO. DE SAISIE:	

THIRD PARTY NOTICE

This will serve notice of the above seizure or detention (under section 110 and subsection 97.25 (2) of the *Customs Act*)), as it is believed on reasonable grounds that you may be entitled to make an application under section 138 for a decision of the Minister under section 139. You must file your request for a decision of the Minister in writing to the officer who seized or detained the goods or conveyance or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure or detention took place, within 90 days after the seizure or detention.

If you are past the 90 days for requesting a ministerial decision to have your interest protected in the goods or conveyance seized or detained under the *Customs Act*, the Minister may, under exceptional circumstances, extend this time limit up to an additional year pursuant to section 138 (6) of the *Customs Act*. In this respect, you must apply in writing to the Minister, outlining the reasons why your request for a decision was not filed within the 90 days as set out in subsection 138(1) of the Act. The request for an extension is to be sent to:

Recourse Directorate
Canada Border Services Agency
1686 Woodward Drive, 1st floor
Ottawa ON K1A 0L8

AVIS À UNE TIERCE PERSONNE

Un avis est signifié par la présente de la saisie ou de la retenue susmentionnée (en vertu de l'article 110 et du paragraphe 97.25(2) de la *Loi sur les douanes*), car il y a des motifs raisonnables de croire que vous pouvez demander en vertu de l'article 138 que le ministre rende une décision visée à l'article 139. Vous devez demander que le ministre rende une décision en remettant un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui a détenu/détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention, dans les 90 jours suivant la saisie ou la retenue.

Si le délai de 90 jours au cours duquel vous pouvez demander au ministre de rendre une décision pour protéger votre droit à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisi ou retenu en vertu de la *Loi sur les douanes* est expiré, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger ce délai d'une période maximale d'un an conformément au paragraphe 138(6). À cet égard, vous devez envoyer un avis écrit au ministre afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles votre demande n'a pas été présentée dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 138(1). La demande de prorogation doit être envoyée à :

Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
1686 promenade Woodward, 1e étage
Ottawa ON K1A 0L8

_____
Seizing Officer - Agent de saisie

For your reference, a transcript of sections 138 to 141 of the *Customs Act* is attached.

NOTE: If the goods and/or conveyance are returned to the person from whom they were seized/detained or to any person authorized by the person from whom they were seized/detained, your interest will no longer be affected by this seizure.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie des articles 138 à 141 de la *Loi sur les douanes*.

NOTA : Si les marchandises ou le moyen de transport sont restitués à la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/détenus, ou à toute personne autorisée par la personne entre les mains de qui ceux-ci ont été saisis/détenus, votre droit ne sera plus atteint par la saisie.

138. (1) If goods or a conveyance is seized as forfeit under this Act or if a conveyance is detained under subsection 97.25(2), any person, other than the person in whose possession it was when seized or detained, who claims an interest in it as owner, mortgagee, hypothecary creditor, lien-holder or holder of any like interest may, within ninety days after the seizure or detention, apply for a decision by the Minister under section 139.
(2) A person may apply for a decision by giving notice in writing to the officer who seized or detained the goods or conveyance or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure or detention took place.
(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person claiming to have made it.
(4) A person who applies under subsection (1) must provide evidence that relates to their interest in the seized or detained goods or conveyance and any other evidence requested by the Minister in respect of that interest.
(5) Evidence may be given under subsection (4) by affidavit made before any person authorized by an Act of Parliament or of the legislature of a province to administer oaths or take affidavits.
(6) The Minister may accept an application made within one year after the expiration of the ninety days referred to in subsection (1) by a person who has not claimed an interest in the seized or detained goods or conveyance within those ninety days.
(7) When making an application under subsection (6), the person must demonstrate to the Minister that
(a) within the time provided in subsection (1) for making an application the person
(i) was unable to act or to instruct another person to act in the person's name, or
(ii) had a bona fide intention to apply under that subsection;
(b) it would be just and equitable to grant the application; and
(c) the application was made as soon as circumstances permitted.

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d'un moyen de transport effectuée en vertu de la présente *Loi* ou en cas de détention de marchandises ou d'un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l'article 139.
(2) La demande se fait par remise d'un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.
(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle revendique à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l'égard de ce droit.
(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d'une *Loi* fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.
(6) Le ministre peut accepter qu'une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l'année suivant l'expiration du délai.

(7) L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :
a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

(i) soit il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,
(ii) soit il avait véritablement l'intention de demander au ministre de rendre une décision;
b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;
c) la demande a été présentée dès que possible.

139. The Minister must decide an application made under section 138 without delay and, if the Minister is satisfied that the following conditions are met, must make a determination that the applicant's interest in the goods or conveyance is not affected by the seizure or detention and as to the nature and extent of the applicant's interest at the time of the contravention or use:
(a) the applicant acquired the interest in good faith before the contravention or use;
(b) the applicant is innocent of any complicity or collusion in the contravention or use; and
(c) the applicant exercised all reasonable care in respect of any person permitted to obtain possession of the goods or conveyance in order to satisfy the applicant that it was not likely to be used in a contravention or, if the applicant is a mortgagee, hypothecary creditor or lien-holder, the applicant exercised that care in relation to the mortgagor, hypothecary debtor or lien-giver.

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 138 et, s'il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l'égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause :

a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

139.1 (1) A person who makes an application under section 138 may, within ninety days after being notified of the decision, apply for an order under this section by giving notice in writing to the court.
(2) In this section, "court" means
(a) in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice
(b) in the Province of Quebec, the Superior Court;
(c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, the Yukon Territory and the Northwest Territories, the Supreme Court;
(d) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Queen's Bench;
(e) in the Provinces of Prince Edward Island and Newfoundland, the Trial Division of the Supreme Court; and
(f) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.
(3) A judge of the court must fix a day, not less than thirty days after the application has been made, for the hearing of the application.
(4) The applicant, no later than fifteen days before the day fixed for the hearing, must serve notice of the application and of the hearing on the Minister, or an officer designated by the Minister for the purposes of this section.
(5) Service of the notice is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the Minister.
(6) The applicant is entitled to an order declaring that the applicant's interest is not affected by the seizure or detention and declaring the nature and extent of the applicant's interest at the time of the contravention or use if, on the hearing of the application, the court is satisfied that the applicant
(a) acquired the interest in good faith prior to the contravention or use;
(b) is innocent of any complicity or collusion in the contravention or use; and
(c) exercised all reasonable care in respect of any person permitted to obtain possession of the goods or conveyance in order to satisfy the applicant that it was not likely to be used in a contravention or, if the applicant is a mortgagee, hypothecary creditor or lien-holder, that the applicant exercised that care in relation to the mortgagor, hypothecary debtor or lien-giver.

139.1 (1) L'auteur de la demande présentée en vertu de l'article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l'ordonnance prévue au présent article.
(2) Dans le présent article, « tribunal » s'entend :
a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.
(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l'audition de celle-ci à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de sa présentation.
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d'audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé signifié, de l'envoyer par courrier recommandé au ministre.
(6) Lors de l'audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

140. (1) A person who makes an application under section 139.1 or the Crown may appeal to the court of appeal from an order made under that section and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.

140. (1) L'ordonnance visée à l'article 139.1 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribun
al.

141. (1) The Commissioner, on application by a person whose interest in a conveyance detained under subsection 97.25(2) or in goods or a conveyance seized as forfeit under this Act has been determined under section 139 or ordered under section 139.1 or 140 to be unaffected by the seizure or detention, shall direct that
(a) in the case of goods or a conveyance the forfeiture of which has become final, the goods or conveyance, as the case may be, be given to the applicant; and
(b) in the case of a conveyance detained under subsection 97.25(2), the conveyance be given to the applicant.
(1.1) If goods or a conveyance that is to be given to the applicant has been sold or disposed of, an amount calculated on the basis of the interest of the applicant in the goods or conveyance at the time of the contravention or use, as determined under section 139 or ordered under section 139.1 or 140, shall be paid to the applicant.
(2) The total amount paid under subsection (1.1) in respect of goods or a conveyance shall, if the goods or conveyance was sold or otherwise disposed of under this Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the goods or conveyance, and, if there are no proceeds of disposition, no payment shall be made pursuant to subsection (1.1).

141. (1) Sur demande d'une personne qui a obtenu, respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 ou 140, une décision ou une ordonnance portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit, le commissaire lui fait remettre :

a) dans le cas de marchandises ou d'un moyen de transport dont la confiscation est devenue définitive, les marchandises ou le moyen de transport;

b) dans le cas d'un moyen de transport retenu en vertu du paragraphe 97.25(2), le moyen de transport.
(1.1) Si des marchandises ou un moyen de transport qui sont censés être remis à la personne ont été vendus ou aliénés, il est versé à cette dernière une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance rendues respectivement au titre de l'article 139 et en vertu des articles 139.1 et 140.
(2) En cas de vente ou d'aliénation sous une autre forme de marchandises ou d'un moyen de transport à l'égard desquels un versement est effectué au titre du paragraphe (1.1), le montant du versement ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l'aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents aux marchandises ou au moyen de transport supportés par Sa Majesté; dans les cas où aucun produit ne résulte d'une aliénation effectuée en vertu de la présente *Loi,* il n'est effectué aucun versement au titre du paragraphe (1.1).